P U T U S A N

Nomor 1000/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: **EDI SUTRISNO**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tgl Lahir	: 53 Tahun / 26 Februari 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Komplek Veteran Gg. Perintis I No. 26 Kec.P.S Tuan Kab. Deli Serdang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa Edi Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan taggal 21 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1000/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1000/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa EDI SUTRISNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) klip plastic transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, ***Dirampas untuk dimusnahkan***
   - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), ***Dirampas untuk negara***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa EDI SUTRISNO pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat dijalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman***"Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas terdakwa EDI SUTRISNO sedang duduk di pinggir Gg. Sekolah tersebut, tiba – tiba datang saksi HENGKY ARIANDI GULTOM menghampiri terdakwa EDI SUTRISNO dan berkata "bang ambilkan 1 bang" mendengar keterangan saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tersebut kemudian terdakwa EDI SUTRISNO mengambil uang dari saksi HENGKY ARIANDI GULTOM sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu kemudian terdakwa EDI SUTRISNO berjalan ke rumah saudara ATEK yang memang persis depan terdakwa EDI SUTRISNO nongkrong, sampai didepan rumah saudara ATEK terdakwa EDI SUTRISNO berteriak "TEK TEK ADA ORANG BELANJA INI" sambal terdakwa EDI SUTRISNO menyerahkan uangnya kepada saudara ATEK, setelah terdakwa EDI SUTRISNO berikan uangnya saudara ATEK selang beberapa menit saudara ATEK langsung Kembali memberikan sabu tersebut yang paket 50 ribu kepada terdakwa EDI SUTRISNO, dan terdakwa EDI SUTRISNO pun menerimanya dan kemudian terdakwa EDI SUTRISNO langsung kembali menghampiri saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tadi dan langsung memberikannya setelah terdakwa EDI SUTRISNO memberikan sabu tersebut sesaat setelah terdakwa EDI SUTRISNO berikan sabu tersebut kepada saksi HENGKY ARIANDI GULTOM kemudian datang sambil berteriak dengan saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba tadi dengan teriakan " POLISI, POLISI, JANGAN BERGERAK" mendengar teriakan tersebut baru terdakwa EDI SUTRISNO sadar bahwasannya saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tadi ternyata pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan terdakwa EDI SUTRISNO langsung melarikan diri namun saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom, dan saksi Samuel Jackson Purba tetap mengejar terdakwa EDI SUTRISNO dan menangkap terdakwa EDI SUTRISNO dan atas dasar itulah kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa EDI SUTRISNO ke kantor polisi utuk mempertanggungjawabkan perbuatan .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2046/NNF/2023 tertangggal 06 April 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. EDI SUTRISNO, Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EDI SUTRISNO adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa EDI SUTRISNO pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat dijalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "***Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman***"Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas terdakwa EDI SUTRISNO sedang duduk di pinggir Gg. Sekolah tersebut, tiba – tiba datang saksi HENGKY ARIANDI GULTOM menghampiri terdakwa EDI SUTRISNO dan berkata "bang ambilkan 1 bang" mendengar keterangan saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tersebut kemudian terdakwa EDI SUTRISNO mengambil uang dari saksi HENGKY ARIANDI GULTOM sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu kemudian terdakwa EDI SUTRISNO berjalan ke rumah saudara ATEK yang memang persis depan terdakwa EDI SUTRISNO nongkrong, sampai didepan rumah saudara ATEK terdakwa EDI SUTRISNO berteriak "TEK TEK ADA ORANG BELANJA INI" sambal terdakwa EDI SUTRISNO menyerahkan uangnya kepada saudara ATEK, setelah terdakwa EDI SUTRISNO berikan uangnya saudara ATEK selang beberapa menit saudara ATEK langsung Kembali memberikan sabu tersebut yang paket 50 ribu kepada terdakwa EDI SUTRISNO, dan terdakwa EDI SUTRISNO pun menerimanya dan kemudian terdakwa EDI SUTRISNO langsung kembali menghampiri saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tadi dan langsung memberikannya setelah terdakwa EDI SUTRISNO memberikan sabu tersebut sesaat setelah terdakwa EDI SUTRISNO berikan sabu tersebut kepada saksi HENGKY ARIANDI GULTOM kemudian datang sambil berteriak dengan saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba tadi dengan teriakan " POLISI, POLISI, JANGAN BERGERAK" mendengar teriakan tersebut baru terdakwa EDI SUTRISNO sadar bahwasannya saksi HENGKY ARIANDI GULTOM tadi ternyata pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan terdakwa EDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUTRISNO langsung melarikan diri namun saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom, dan saksi Samuel Jackson Purba tetap mengejar terdakwa EDI SUTRISNO dan menangkap terdakwa EDI SUTRISNO dan atas dasar itulah kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa EDI SUTRISNO ke kantor polisi utuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2046/NNF/2023 tertangggal 06 April 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. EDI SUTRISNO, Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EDI SUTRISNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAMUEL JACKSON PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
   - Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polrestabes Medan;
   - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang ada nya peredaran Narkotika di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan tim saksi melakukan penyelidikan;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, saksi dan tim saksi melihat orang yang dicurigai merupakan pengedar narkotika jenis sabu, saat itu salah satu anggota tim Bernama BRIPKA SAMUEL JAKSON PURBA melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri satu orang laki – laki berkata “bang ambilkan 1 bang” dan sambal memberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki berjalan ke rumah saudara ATEK untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Laki – laki tersebut Kembali dan menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya kepada tim yang menyamar, seketika itu saksi dan tim lainnya langsung datang mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan disitulah ditemukan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan nya dan ditemukan juga uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana laki – laki tersebut. Lalu tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, dan laki – laki itu yang Bernama EDI SUTRISNO mengaku bahwa barang tersebut merupakan milik ATEK yang melarikan diri untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan tim saksi membawa laki – laki tersebut berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan Ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Sutrisno adalah berupa 1 (satu) klip plastic transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah-
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa sedangkan uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana terdakwa
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi PETRUS SITEPU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polrestabes Medan;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang ada nya peredaran Narkotika di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan tim saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, saksi dan tim saksi melihat orang yang dicurigai merupakan pengedar narkotika jenis sabu, saat itu salah satu anggota tim Bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BRIPKA SAMUEL JAKSON PURBA melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri satu orang laki – laki berkata “bang ambilkan 1 bang” dan sambal memberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki berjalan ke rumah saudara ATEK untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Laki – laki tersebut Kembali dan menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya kepada tim yang menyamar, seketika itu saksi dan tim lainnya langsung datang mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan disitulah ditemukan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan nya dan ditemukan juga uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana laki – laki tersebut. Lalu tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, dan laki – laki itu yang Bernama EDI SUTRISNO mengaku bahwa barang tersebut merupakan milik ATEK yang melarikan diri untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan tim saksi membawa laki – laki tersebut berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan Ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Sutrisno adalah berupa 1 (satu) klip plastic transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah-
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Ketika itu terdakwa sedang duduk duduk di Pinggir Gg. Sekolah tersebut, tiba datang seorang laki – laki menghampiri terdakwa dan berkata “Bang Ambilkan 1 Bang” mendengar keterangan si pembeli tersebut kemudian terdakwa mengambil uang dari si pembeli sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke rumah ATEK yang memang persis depan saya nongkrong, sampai didepan rumah saudara ATEK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berteriak “Tek Tek ada orang belanja ni” sambal terdakwa menyerahkan uangnya kepada saudara ATEK, setelah terdakwa berikan uangnya saudara ATEK selang beberapa menit saudara ATEK langsung Kembali memberikan sabu tersebut yang paket 50 ribu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima nya dan kemudian terdakwa langsung Kembali menghampiri laki – laki si pembeli tadi, dan langsung memberikannya setelah terdakwa berikan sabu tersebut,

- Bahwa sesaat setelah terdakwa berikan sabu tersebut kepada si pembeli kemudian ada beberapa laki – laki datang sambil berteriak dengan si laki – laki si pembeli tadi dengan teriakan “Polisi, Polisi, Jangan Bergerak” mendengar teriakan tersebut baru terdakwa sadar bahwasannya si pembeli sabu tadi ternyata pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan terdakwa langsung melarikan diri namun pihak kepolisian tetap mengejar terdakwa dan tak jauh dari lokasi polisi dapat mengejar dan menangkap terdakwa dan atas dasar itu kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa di mata hokum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk memiliki memiliki atau menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Ketika itu terdakwa sedang duduk duduk di Pinggir Gg. Sekolah tersebut, tiba datang seorang laki – laki menghampiri terdakwa dan berkata “Bang Ambilkan 1 Bang” mendengar keterangan si pembeli tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa mengambil uang dari si pembeli sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke rumah ATEK yang memang persis depan saya nongkrong, sampai didepan rumah saudara ATEK terdakwa berteriak “Tek Tek ada orang belanja ni” sambal terdakwa menyerahkan uangnya kepada saudara ATEK, setelah terdakwa berikan uangnya saudara ATEK selang beberapa menit saudara ATEK langsung Kembali memberikan sabu tersebut yang paket 50 ribu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima nya dan kemudian terdakwa langsung Kembali menghampiri laki – laki si pembeli tadi, dan langsung memberikannya setelah terdakwa berikan sabu tersebut,
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan Ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Sutrisno adalah berupa 1 (satu) klip plastic transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah-
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, membeli, dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2046/NNF/2023 tertangggal 06 April 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. EDI SUTRISNO, Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EDI SUTRISNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalm bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Edi Sutrisno** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjadi perantara jual beli narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dala bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Menimbang bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis Ganja ;

Menimbang Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip plastic transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sekolah Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, saksi dan tim saksi melihat orang yang dicurigai merupakan pengedar narkotika jenis sabu, saat itu salah satu anggota tim Bernama BRIPKA SAMUEL JAKSON PURBA melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri satu orang laki – laki berkata "bang ambilkan 1 bang" dan sambal memberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki berjalan ke rumah saudara ATEK untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Laki – laki tersebut Kembali dan menyerahkan 1 klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya kepada tim yang menyamar, seketika itu saksi dan tim lainnya langsung datang mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan disitulah ditemukan 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan nya dan ditemukan juga uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana laki – laki tersebut. Lalu tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, dan laki – laki itu yang Bernama EDI SUTRISNO mengaku bahwa barang tersebut merupakan milik ATEK yang melarikan diri untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya saksi dan tim saksi membawa laki – laki tersebut berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2046/NNF/2023 tertangggal 06 April 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. EDI SUTRISNO, Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EDI SUTRISNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alernatif pertama tersebut telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H.,M.H., dan M. Nazir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconfernce;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi,S.H.,M.H.	Ahmad Sumardi, S.H.M.H.
M. Nazir, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)